



Juzgado de Primera Instancia N° 29 de Valencia

Plaza DEL TURNO DE OFICIO, 1 , 46013, València, Tlfno.: 961922110, Fax: 961922107, Correo electrónico: vapi29_val@gva.es

N.I.G: [REDACTED]

Tipo y número de procedimiento: Juicio verbal (250.2) 954/2024. Negociado: AAI29

Materia: Obligaciones: otras cuestiones

Demandante D. [REDACTED]

Abogado/a: D.JOSE MANUEL ZAFRA ARNANDIS

Procurador/a: D.EVA DOMINGO MARTINEZ

Demandado D./Dª.EV MMC SPAIN SLU

Abogado/a: D.NIKOLAI TYUKHAY

Procurador/a: D.PILAR IBAÑEZ MARTI

SENTENCIA N.º 157/2025

Juez: D./Dª.MARIA JOSE PEIRO ASPURZ

En València, a dieciséis de junio de dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.– Por la representación procesal de DÑA. [REDACTED] se presentó demanda de juicio verbal contra EV MMC SPAIN S.L.U. solicitando se dictara sentencia por la que se declarara la nulidad del contrato “Encargo de Prestación de Servicios”, de 2 de noviembre de 2023 por ilicitud de la causa, y, subsidiariamente por vicio del consentimiento, y, se condene a la entidad demandada a reintegrar a la actora la cantidad de 2.783 euros más los intereses legales correspondientes.

SEGUNDO.– Admitida a trámite la demanda y, emplazada la demandada para contestación, por la representación procesal de EV MMC SPAIN S.L.U. se presentó escrito de oposición solicitando la íntegra desestimación de la misma.

TERCERO.– Admitida a trámite la contestación a la demanda, y habiendo sido solicitada la celebración de la vista, la misma tuvo lugar el día 19/05/2025 en la que, tras las alegaciones de las partes y la práctica de la prueba previamente propuesta y admitida, quedaron los autos vistos para sentencia.



Código Seguro de verificación [REDACTED] Permite la verificación de la integridad d [REDACTED].gva.es/csv- front/index.faces?cadena=[REDACTED] Este documento incorpora firma electróni [REDACTED] e determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.				
FIRMADO POR	MARIA JOSE PEIRO ASPURZ MARIA TERESA ESTEVE RAMOS		FECHA HORA	17/06/2025 09:13:27
ID.FIRMA	idFirma	[REDACTED]	PÁGINA	1/9
[REDACTED]				

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado, en lo sustancial, las formalidades legales vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Afirma la demandante, DÑA. [REDACTED], que la misma, en su condición de consumidora, con ocasión de la búsqueda de una residencia para ser destinada a su vivienda habitual en Valencia, y, fruto de sus pesquisas en internet, encontró varios pisos que eran de su agrado, entre ellos uno que era ofrecido por la mercantil demandada EV MMC SPAIN S.L.U. Que acudió a visitar el inmueble ofertado por la demandada, dado que era el que en principio le interesaba; si bien, esta no fue la vivienda que arrendó finalmente, sino que fue otra que los empleados de la mercantil EV MMC SPAIN, S.L.U le ofrecieron; en concreto el situado en la [REDACTED], de Valencia. Que, el pasado día 2 de noviembre de 2023, acudió a las oficinas de la mercantil EV MMC SPAIN, S.L.U, a los efectos de firmar la oferta de arrendamiento sobre la vivienda interesada, de la [REDACTED], por una renta mensual de 2.300,00 euros, ofertado por la mercantil, si bien, y antes de proceder a la firma de del documento de "Oferta de Arrendamiento", fue abordada de forma intempestiva por los empleados de la mercantil con quien suscribió, un documento cuyo título era: Encargo de Prestación de Servicios, y cuyo objetivo era la prestación de los servicios de asesoramiento sobre inmuebles en régimen de arrendamiento, para la búsqueda de un inmueble destinado a primera vivienda, con unas características concretas; para lo cual se establecieron unos honorarios a pagar por el cliente "equivalentes de una mensualidad de la renta del inmueble más IVA". Una vez suscritos ambos documentos, la actora abonó, en concepto de prestación de los servicios de asesoramiento sobre inmuebles en régimen de arrendamiento, la cuantía de 2.783 euros, correspondiente a una mensualidad de la renta del inmueble más IVA. Entiende que el cobro de dicha cantidad es contrario al artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador. Y que, además, dicho pago se produjo por la actuación dolosa de la demandada, pues existió engaño en la obligación a la actora de la suscripción del documento "Encargo de Prestación de Servicios" y de su pago.

La mercantil demandada, EV MMC SPAIN S.L.U., se opone a esta pretensión aduciendo que la Ley de Arrendamientos Urbanos no es de aplicación a la relación entre el mediador y el arrendatario, por lo que la

Código Seguro de verificación [REDACTED]			
Permite la verificación de la integridad d		[REDACTED].gva.es/csv-	
front/index.faces?cadena=[REDACTED]		e determinados	
Este documento incorpora firma electróni			
aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
FIRMADO POR	MARIA JOSE PEIRO ASPURZ MARIA TERESA ESTEVE RAMOS		FECHA HORA
ID.FIRMA	idFirma	[REDACTED]	PÁGINA
			17/06/2025 09:13:27
			2/9
[REDACTED]			

demandada carece de la legitimación pasiva *ad causam*, debiendo en su caso dirigirse la demanda frente al arrendador en el caso de que la arrendataria entienda que no debería pagar la remuneración a la demandada por la prestación de los servicios objeto del contrato. Que la cantidad cobrada por la mercantil demandada corresponde a los honorarios de intermediación, concepto totalmente distinto a los servicios de la gestión inmobiliaria, con su propia naturaleza y contenido. Que cumpliendo con la ley cobró los gastos de formalización del contrato al arrendador. Niega rotundamente que empleara engaño alguno contra la actora, con tal de que esta firmara el encargo de prestación de servicio.

SEGUNDO.- A la vista de las alegaciones de ambas partes, debe analizarse el marco contractual que liga a las mismas en orden a determinar si la causa es o no ilícita o si ha existido error en el consentimiento.

En el presente caso se ha aportado por la parte actora el “encargo de prestación de servicios” en el que se contrata por la [REDACTED] [REDACTED] “los servicios de asesoramiento sobre inmuebles en régimen de arrendamiento”, que incluyen sin carácter exhaustivo, los siguientes:

–Búsqueda de un inmueble destinado a primera vivienda que cumpla con las siguientes características:

a) 200 metros cuadrados aproximados de superficie y 4-6 número de habitaciones

b) Zona designada de búsqueda (barrio/s, distrito/s área/s, ciudad/es) Valencia

c) Presupuesto previsto para la renta anual del Cliente Buscador entre 2.000 y 2500 euros

–Proporcionar información de la zona de interés al Cliente (colegios, centros comerciales, transporte público, parkings...)

–Acceso a la cartera de propiedades entre Engel&Völkers, seleccionando propiedades que se adapten al interés del Cliente

–Envío de fotografías y vídeos (en la medida que se cuente con ellos) de las propiedades seleccionadas y, en su caso, acompañamiento personalizado al Cliente para visitar las propiedades seleccionadas, según hojas de visita que se irán adjuntando al presente encargo.

–Con base a la información que cuente Engel&Völkers, resolución de dudas y preguntas del cliente para una toma de decisión informada en relación con el/las propiedad(es) de su interés.

–Posicionamiento del perfil del Cliente ante el/los propietarios de las propiedades seleccionadas. A tal efecto, el Cliente deberá presentar la documentación de solvencia bancaria requerida por el propietario para

Código Seguro de verificación [REDACTED]			
Permite la verificación de la integridad de [REDACTED].gva.es/csv-front/index.faces?cadena=[REDACTED]			
Este documento incorpora firma electrónica [REDACTED] e determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
FIRMADO POR	MARIA JOSE PEIRO ASPURZ MARIA TERESA ESTEVE RAMOS		FECHA HORA
ID.FIRMA	idFirma	[REDACTED]	PÁGINA 3/9
[REDACTED]			

evaluar su perfil (nóminas, contrato de trabajo, IRPF, certificados bancarios, etc...).

-Facilitación al cliente de información, acceso y contacto con colaboradores de Engel&Völkers que prestan servicios que les puedan ser de utilidad (por ejemplo, para el cambio de suministros, entre otros)."

Y cabe resaltar que en dicho contrato, se indica literalmente lo siguiente: "De conformidad con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se informa **expresamente** al Cliente que estos servicios **no constituyen gestión inmobiliaria ni formalización del contrato**, cuyo coste son asumidos por la propiedad del inmueble o por terceros colaboradores. El servicio prestado al Cliente consiste en asesoría personalizada al Cliente de la búsqueda de una propiedad para alquilar, facilitando el acceso a una cartera de propiedades y brindándose los medios que optimicen su búsqueda y acompañamiento".

No se ha cuestionado por la parte actora la efectiva realización de tales servicios por la mercantil demandada. Además, se ha practicado prueba testifical que acredita la prestación de tales servicios.

Así, Dña. [REDACTED], trabajadora de la mercantil demandada, manifestó que primero le mostró a la [REDACTED] una vivienda que tenían publicitada, que en esa visita definió los criterios de búsqueda y le ofreció otra vivienda, que es la que finalmente arrendó. Que le prestó asesoramiento respecto a la zona, le dio acceso a la cartera privada para que pudiera elegir entre distintas propiedades; que le prestó ayuda con la negociación del precio del alquiler, fecha, etc. Que le asesoró sobre la forma de acreditar su solvencia frente al arrendador, ya que la [REDACTED] estaba vendiendo su piso y quería vivir de alquiler pero no tenía ingresos. Que le dio el servicio al 100%.

También resulta de la propia demanda que la [REDACTED] acudió a visitar el inmueble ofertado por la demandada, dado que era el que en principio le interesaba, pero que esta no fue la vivienda que arrendó finalmente, sino que fue otra que los empleados de la mercantil EV MMC SPAIN, S.L.U le ofrecieron, de manera que el arrendamiento de la vivienda se logró por la actuación de la mercantil.

Que la vivienda finalmente arrendada no fue la única que le fue ofrecida por la mercantil demandada también resulta del documento nº 2 de la contestación a la demanda, relación de comunicaciones por whatsapp entre Dña. [REDACTED] y Dña. [REDACTED], en la que constan remitido por ésta a aquélla el enlace a la web de Engel&Völkers para que la viera y le dijera todo lo que le gustaba. Este documento fue impugnado por la parte actora en cuanto a su autenticidad, lo que implica que su valor probatorio no estará ya sometido al artículo 326.1 LEC, sino a la concreta valoración judicial de los medios de prueba propuestos y practicados para acreditar su autenticidad, lo que conlleva una necesaria suavización de las consecuencias tasadas propias de

Código Seguro de verificación [REDACTED]			
Permite la verificación de la integridad d		front/index.faces?cadena=[REDACTED].gva.es/csv-	
Este documento incorpora firma electróni		e determinados	
aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
FIRMADO POR	MARIA JOSE PEIRO ASPURZ MARIA TERESA ESTEVE RAMOS		FECHA HORA
ID.FIRMA	idFirma	[REDACTED]	PÁGINA
			17/06/2025 09:13:27
			4/9

[REDACTED]

la prueba legal, a favor de una mayor libertad valorativa del Juzgador acerca de la obtención o no de la "autenticidad" del documento impugnado. Y en este caso se aprecia la coherencia de su contenido tanto con la declaración testifical de Dña. [REDACTED], interlocutora de dichas comunicaciones, como con el relato de los hechos en la demanda, donde no se niega que se prestaran tales servicios.

Respecto a si antes de la firma del documento las partes habían pactado dicho encargo verbalmente, la citada testigo, [REDACTED], manifestó que le entregó a la [REDACTED] un dossier publicitario del inmueble y que en él se le informaba de los honorarios que se le iban a cobrar. Que también se lo explicó por teléfono antes de quedar y la [REDACTED] lo aceptó. Que cuando le entregó el contrato no objetó nada y que tal y como lo firmó lo pagó. Que la [REDACTED] quería avanzar con todo.

Por otro lado, la mercantil demandada contrató con el propietario del inmueble el "encargo de arrendamiento no exclusiva" (documento nº 1 de la contestación a la demanda), en virtud del cual el propietario, D. [REDACTED], encargó a la sociedad EV MMC SPAIN S.L.U. los servicios de "comercialización, gestión en la intermediación y, en su caso, formalización del contrato de arrendamiento". Y ha resultado acreditado que el [REDACTED] abonó la factura devengada por dicho concepto (extremo, además, no negado por la mercantil demandada).

Nos encontramos, por tanto, ante un contrato de intermediación inmobiliaria. Al respecto, con carácter general ha sostenido el Tribunal Supremo, por todas la STS, Civil sección 1 del 19 de noviembre de 2012, que "el contrato de mediación se integra en los contratos de colaboración y gestión de intereses ajenos, cuya esencia reside en la prestación de servicios encaminados a la búsqueda, localización y aproximación de futuros contratantes, sin intervenir en el contrato ni actuar propiamente como mandatario. Constituye un contrato atípico, consensual, bilateral y aleatorio, puesto que su resultado es incierto, y se rige por las estipulaciones de las partes que no sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público y, en lo no previsto, por los preceptos correspondientes a figuras afines, como el mandato, el arrendamiento de servicios o la comisión mercantil". Respecto del derecho a percibir la remuneración estipulada, después de recordar que está supeditado a la celebración del contrato pretendido, que es cuando el mediador ha cumplido y agotado su actividad intermediaria, ejemplifica los supuestos en que "el mediador no tiene derecho a la remuneración: (1º) si el contrato encargado no llega a celebrarse (no se produce la perfección del mismo); (2º) si se ha celebrado pero no por la actividad del mediador (falta el nexo causal); y (3º) si se celebra una vez transcurrido el plazo pactado (es causa de extinción del contrato) a no ser que se pruebe que el contrato se celebró después, pero por razón de la actividad mediadora, con cuyo retraso las partes contratantes han querido evitar el pago al mediador" (Sentencias 738/2011, de 13 de octubre , y 878/2011, de 25 de noviembre). Y, según la STS de 30 de abril de 1998 , "en esta clase de contratos... la función del

Código Seguro de verificación [REDACTED]				
Permite la verificación de la integridad de [REDACTED].gva.es/csv-				
front/index.faces?cadena=[REDACTED]				
Este documento incorpora firma electrónica [REDACTED] e determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.				
FIRMADO POR	MARIA JOSE PEIRO ASPURZ MARIA TERESA ESTEVE RAMOS		FECHA HORA	17/06/2025 09:13:27
ID.FIRMA	idFirma	[REDACTED]	PÁGINA	5/9
[REDACTED]				

agente radica en la conexión y contacto comercial que procura entre el vendedor y el futuro comprador, estando supeditada su eficacia, en cuanto al devengo de honorarios por comisión, a la condición suspensiva de la celebración del contrato pretendido, salvo pacto en contrario,... desde cuyo perfeccionamiento de la compraventa encargada surge el derecho de la remuneración una vez agotada por el agente su actividad intermediadora.", "Esto es, el derecho a la percepción de los honorarios profesionales surge del requisito previo del encargo o contrato expreso que encomienda esas gestiones de venta"

Como señala la SAP de Barcelona, Civil sección 17 del 05 de marzo de 2018 : "En este sentido la STSJ Navarra de 8 abril 2005, citada en la sentencia de instancia, dice que, si bien "el que la intermediación satisfaga los intereses de las dos partes contratantes puestas en relación por la actividad del agente no convierte a ambas en deudoras de la comisión; es el comitente de la gestión mediadora y no el mediatario o tercero que, por efecto de la gestión desplegada, termina contratando con aquel, el obligado al pago de los honorarios devengados por ella. La jurisprudencia tiene declarado con reiteración que la comisión habrá de pagarla quien tomó la iniciativa de la mediación del agente", sin embargo, "... Y tal iniciativa puede proceder, según los casos, tanto del vendedor, como del comprador. También puede surgir de ambos, sea mediante un encargo conjunto, sea mediante encargos independientes, para la venta y la compra respectivamente, que, concentrados en un mismo agente mediador, terminan confluyendo en una común operación. En este último caso, a la duplicidad de encargos y gestiones puede también corresponder el cobro de comisión de ambos". En este sentido también la SAP Cádiz, Sección 6ª, de 15 febrero 2005, la SAP Asturias, Sección 6ª, de 23 septiembre de 2006, y la SAP de Madrid, sección 8, del 23 de junio de 2017.

De todo lo anterior cabe concluir que en el presente caso la intermediación fue contratada por ambas partes separadamente, arrendador y arrendatario, confluyendo la actividad desplegada por la mercantil demandada en el efectivo arrendamiento de la vivienda.

Y es la acreditada la prestación de los servicios de intermediación por la mercantil demandada por cuenta de la [REDACTED], y el encargo de tales servicios por parte de la misma, la que constituye la verdadera causa del contrato que ligó a la misma con EV MMC SPAIN S.L.U. En consecuencia, encontrándonos ante contratos diferentes, la [REDACTED] quedó vinculada con la mercantil EV MMC SPAIN S.L.U. en virtud de tal relación contractual de intermediación y, le correspondía el abono de los honorarios pactados en virtud de lo dispuesto en los artículos 1255 y siguientes del Código Civil.

En cuanto a si dicha causa del contrato puede ser alterada por las previsiones del artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, considera la demandante que la actividad desplegada por la mercantil demandada es un gasto de gestión inmobiliaria, por mucho que se le disfraze de otro nombre,

Código Seguro de verificación [REDACTED]			
Permite la verificación de la integridad d		.gva.es/csv-	
front/index.faces?cadena=[REDACTED]		e determinados	
Este documento incorpora firma electrónica			
aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
FIRMADO POR	MARIA JOSE PEIRO ASPURZ MARIA TERESA ESTEVE RAMOS		FECHA HORA
ID.FIRMA	idFirma	[REDACTED]	PÁGINA
			17/06/2025 09:13:27
			6/9
[REDACTED]			

debiendo equipararse el concepto “gestión inmobiliaria” con “honorarios de la agencia inmobiliaria”, de manera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 in fine de la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificado por la disposición final 1.4 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, “Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador” por lo que su imposición a la arrendataria es ilícita o engañosa.

En torno a la interpretación del concepto “gestión inmobiliaria” la demandada opone, por el contrario, que de acuerdo con una interpretación sistemática del art. 20.1 LAU, si el sentido de la norma hubiera pretendido su alcance a supuestos de honorarios profesionales del mediador derivados de su actividad, corriendo dichos honorarios a su cargo, exonerando al arrendatario de dicha obligación, no hubiera incluido dicho precepto en la LAU, sino en la Ley de la vivienda, que regula en cierta medida las relaciones entre el mediador y su cliente y que, no obstante, ni en la propia norma, ni en la exposición de motivos del Real Decreto-Ley 7/2019, ni en la Ley de vivienda el Legislador hace mención alguna a tal prohibición. Que la voluntad real del Legislador es prohibir que los administradores de fincas repercutan a los arrendatarios los gastos de la gestión de periodicidad mensual que, como es sabido, cobran estos profesionales y su retribución por formalizar el contrato de arrendamiento.

Sin embargo, los gastos de gestión inmobiliaria, por su ubicación en el último párrafo del artículo 20.1 LAU no pueden entenderse referidos a la de la gestión de los administradores de fincas, ya que dichos gastos de administración deben entenderse incluidos en los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble no susceptibles de individualización al tratarse de gastos de la comunidad de propietarios, y a ellos se refiere ya el primer párrafo del citado artículo 20.1 LAU.

Es precisamente dicha ubicación sistemática, que reúne en el mismo párrafo la “gestión inmobiliaria” y la de “formalización del contrato”, la que permite concluir que se está refiriendo a los gastos precisos para la perfección del contrato de arrendamiento, lo que debe incluir los honorarios de la inmobiliaria que interviene en la contratación.

Ahora bien, es cierto, sin embargo, que la citada previsión del artículo 20.1 LAU debe entenderse referida únicamente a las relaciones internas entre arrendador y arrendatario, al enmarcarse precisamente en una ley que regula el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas (artículo 1 LAU), y no a otros contratos, como el de la intermediación inmobiliaria, y por establecer las normas de distribución de los gastos generales y servicios individuales del inmueble arrendado entre arrendador y arrendatario.

En este sentido precisa la STS de 28 de febrero de 2002 que “La legitimación “ad causam” consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona

Código Seguro de verificación [REDACTED]			
Permite la verificación de la integridad d [REDACTED].gva.es/csv-			
front/index.faces?cadena=[REDACTED] e determinados			
Este documento incorpora firma electrónic [REDACTED] aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
FIRMADO POR	MARIA JOSE PEIRO ASPURZ MARIA TERESA ESTEVE RAMOS		FECHA HORA
ID.FIRMA	idFirma	[REDACTED]	PÁGINA
			17/06/2025 09:13:27
			7/9
[REDACTED]			

para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. La Sentencia de 31 de marzo de 1997, a la que sigue la de 28 de diciembre de 2001, hace especial hincapié en la relevancia de la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden, pues la legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido". Refiriéndose a la legitimación pasiva "ad causam", hoy condición de parte legítima, según indica el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la STS. de 23 de octubre de 2002, la define como "una cualidad, -condición o posición-, que se atribuye -afirma- en la demanda respecto de quién es llamado como demandado, definida por su relación con el objeto del proceso, por lo que ha de guardar coherencia con las consecuencias jurídica pretendidas mediante la acción ejercitada, y que supone el deber de soportar en dicho concepto el litigio. Destacan las notas de la afirmación y la coherencia. Y aunque tiene relación con el fondo del proceso es presupuesto previo al mismo".

Y todo lo anterior permite excluir que la mercantil demandada tenga legitimación pasiva para la acción ejercitada, derivada de la responsabilidad por un supuesto incumplimiento de la forma de distribución de los gastos de gestión inmobiliaria relacionada del contrato de arrendamiento de vivienda, la cual correspondería, en su caso, al arrendador, de conformidad con el artículo 1257 del Código Civil al establecer que "los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos", de manera que el pretendido incumplimiento de lo establecido en el artículo 20.1 LAU, no puede pretenderse de la mercantil demandada EV MMC SPAIN S.L.U.

Por ello, estimándose que la causa del contrato que ligó a DÑA. [REDACTED] contra EV MMC SPAIN S.L.U es lícita y que, por tanto, no puede concurrir error en el consentimiento, y que, EV MMC SPAIN S.L.U. carece de legitimación pasiva para la responsabilidad derivada de la regla de distribución de gastos entre arrendador y arrendatario establecida en el artículo 20.1 LAU, procede acordar la íntegra desestimación de la demanda.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al desestimarse íntegramente la demanda planteada deben imponerse las costas a la parte actora

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Código Seguro de verificación [REDACTED]			
Permite la verificación de la integridad d		[REDACTED].gva.es/csv-	
front/index.faces?cadena=[REDACTED]		e determinados	
Este documento incorpora firma electróni			
aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
FIRMADO POR	MARIA JOSE PEIRO ASPURZ MARIA TERESA ESTEVE RAMOS		FECHA HORA
ID.FIRMA	idFirma	[REDACTED]	PÁGINA 8/9
[REDACTED]			

Que **desestimando íntegramente** la demanda interpuesta por DÑA. [REDACTED] contra EV MMC SPAIN S.L.U., **debo absolver y absuelvo** a ésta de todos los pedimientos formulados en su contra y todo ello con expresa imposición a la actora de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, quedando la original en el libro de sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.– Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Juez que la autoriza, al estar celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada, fuera de los casos previstos en una Ley, solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución, y en los documentos adjuntos a la misma, no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines distintos a los previstos en las leyes.

Código Seguro de verificación [REDACTED]			
Permite la verificación de la integridad d [REDACTED].gva.es/csv-			
front/index.faces?cadena=[REDACTED]			
Este documento incorpora firma electrónic [REDACTED] e determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
FIRMADO POR	MARIA JOSE PEIRO ASPURZ MARIA TERESA ESTEVE RAMOS		FECHA HORA
ID.FIRMA	idFirma	[REDACTED]	PÁGINA 9/9
[REDACTED]			